



PUTUSAN
Nomor 1409 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HATIKUNI LAIA alias INA MERI, bertempat tinggal di Desa Sihareo, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvin Tani Gea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Omega Tapanuli Tengah, beralamat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Lingkungan IV, Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2025;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

FATIZAMUALA BAWAMENEWI alias AMA IMAN, bertempat tinggal di Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risman Lase, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum Risman Lase, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Arah Telukdalam, Km. 59, Desa Hiliganoita, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2025;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Fasaaro Bawamenewi (ayah) dan almarhum Satilia Tafonao (ibu);
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat atas nama Hatikuni Laia alias Ina Meri, pada bulan Maret tahun 2024 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menanam bibit pohon kelapa tanpa alas hak yang sah maupun seijin dari Penggugat adalah sudah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Desa Hili'alawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik almarhum Faedombowo Zebua: 80 m,
 - Selatan: berbatasan dengan tanah milik almarhum Talizaro Zebua: 60 m,
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik almarhum Ikhlash Zebua: 150 m,
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik almarhum Fatimbowo Zebua: 150 m,adalah milik Fatizamuala Bawamenewi alias Ama Iman/Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum Surat Jual Beli pada tahun 1994 antara almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri dengan almarhum Tali'asa Waruwu adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan dalam hukum Surat Pembayaran Utang pada tanggal 22 Juli 2007 antara almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri dan almarhum Tandrambowo Waruwu/suami dari Tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan dalam hukum Surat Hibah pada tanggal 14 Maret 2010 antara almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri dengan Fatizamuala Bawamenewi alias Ama Iman/Penggugat adalah sah dan berharga;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



8. Menyatakan dalam hukum bahwa pernyataan almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri (Penghibah) yang menyatakan bahwa semua ahli warisnya (anak penghibah) jangan mengganggu gugat tanah yang telah dihibahkan kepada Fatizamuala Bawamenewi alias Ama Iman/Penggugat adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang terbit sepanjang tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah cacat dan tidak sah;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat gugatan Penggugat cacat formil;
2. Gugatan tidak sempurna;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Mei 1994 antara Talinitehe Bawamenewi (almarhum) sebagai penjual dengan Taliasa Waruwu (almarhum) dan Tandambiowo Waruwu (almarhum) masing-masing sebagai pembeli sah dan berharga;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa hibah tanah untuk jalan umum dari Desa Hilialawa menuju Desa Hiliorahua Tasua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan dengan panjang = 60 meter dan lebar = 6 meter yang dihibahkan oleh Tandambowo Waruwu (almarhum) bagian dari tanah yang dimaksud dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Mei 1994 sah dan berharga;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menahan asli Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Mei 1994 antara Talinitehe Bawamenewi almarhum sebagai penjual dan Taliasa Waruwu almarhum dan Tandambowo Waruwuwu almarhum sebagai pembeli adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan asli Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Mei 1994 antara Talinitehe Bawamenewi sebagai penjual dengan Taliasa Waruwu dan Tandambowo Waruwu masing-masing sebagai pembeli atas tanah objek perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi atau kepada ahli waris yang berhak tanpa syarat;
- Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun 3, Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

Bidang A dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : dahulu berbatas dengan sungai/tanah Faedombowo Zebua sekarang berbatas dengan sungai/Ama Rini Lase, ukuran = 80 meter,
- Sebelah selatan : berbatas dengan jalan desa (hibah), ukuran = 60 meter,
- Sebelah timur : dahulu berbatas dengan tanah milik Ikhlas Zebua sekarang berbatas dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (Pembelian), ukuran = 67 meter,
- Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan tanah milik Fatimbowo Zebua sekarang berbatas dengan tanah milik Tolosokhi Hulu (pembelian) dan sungai, ukuran = 94 m;

Bidang B dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa (hibah), ukuran = 60 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dahulu berbatas dengan tanah milik Talizaro Zebua, sekarang berbatas dengan Bowozokho Zebua (pembelian), ukuran = 60 meter,
- Sebelah timur : dahulu berbatas dengan tanah milik Ikhlas Zebua sekarang berbatas dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (pembelian), ukuran = 77 meter,
- Sebelah barat : dahulu berbatas dengan tanah milik Fatimbowo Zebua sekarang berbatas dengan tanah milik Tolosokhi Hulu (pembelian), ukuran = 50 m,

adalah sah sebagai milik ahli waris Taliassa Waruwu almarhum dan Tandambowo Waruwu almarhum;

- Menyatakan sebagai hukum perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merusak dan mencabut tanaman milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi di atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan seluruh harta benda milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menjadi jaminan putusan pengadilan dalam rekonvensi dan selanjutnya di lelang untuk mengembalikan kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila pengadilan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 24 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Fasaaro Bawamenewi (ayah) dan almarhum Satilia Tafonao (ibu);
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat atas nama Hatikuni Laia alias Ina Meri, pada bulan Maret tahun 2024 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menanam bibit pohon kelapa tanpa alas hak yang sah maupun seijin dari Penggugat adalah sudah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Desa Hili'alawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik almarhum Faedombowo Zebua: 80 m,
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik almarhum Talizaro Zebua: 60 m,
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik almarhum Ikhlis Zebua: 150 m,
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik almarhum Fatimbowo Zebua: 150 m,adalah milik Fatizamuala Bawamenewi alias Ama Iman/Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum Surat Jual Beli pada tahun 1994 antara almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri dengan almarhum

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



Tali'asa Waruwu adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan dalam hukum Surat Pembayaran Utang pada tanggal 22 Juli 2007 antara almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri dan almarhum Tandrambowo Waruwu/suami dari Tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan dalam hukum Surat Hibah pada tanggal 14 Maret 2010 antara almarhum Talinitehe Bawamenewi alias Ama Gasuri dengan Fatizamuala Bawamenewi alias Ama Iman/Penggugat adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang terbit sepanjang tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah cacat dan tidak sah;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun juga;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 602/Pdt/2024/PT MDN, tanggal 14 November 2024;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut, diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 1686 K/Pdt/2025, tanggal 28 April 2025;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pdt/2025, tanggal 28 April 2025 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/P.K/Akta.Pdt/2025/PN Gst *juncto* Nomor 1686 K/Pdt/2025 *juncto* Nomor 602/Pdt/2024/PT MDN *juncto* Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus, serta adanya *novum*/bukti baru berupa:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 140/38/26.2013/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, yang diberi tanda bukti PK-1;
2. Surat Pembaharuan Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Mei 2024, yang diberi tanda bukti PK-2);
3. Sketsa/Peta letak tanah di wilayah Dusun III Hilialawa, Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, yang diberi tanda bukti PK-3;
4. Surat Keterangan Nomor 140/239/26.2023/2024, tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilialawa;
5. Surat Keterangan Penemuan Surat Tanah Nomor 140/26.2013/2025, tanggal 26 Maret 2025;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh *novum* baru (bukti baru) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat pernyataan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan dan pemuda setempat untuk seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi *novum* baru (bukti baru);
4. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1686 K/Pdt/2025, tertanggal 28 April 2025 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 602/Pdt/2024/PT MDN, tertanggal 14 November 2024 *juncto* Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gst, tertanggal 24 September 2024 dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah Surat Jual Beli Tanah tertanggal 19 Mei 1994 antara Talinitehe Bawamenewi sebagai penjual dengan Taliasa Waruwu dan Tandabowo Waruwu masing-masing sebagai pembeli;
- Menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa atas sebidang tanah (kebun) seluas $\pm 10.477 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai batas-batas semula sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Naya'o/Faedombowo Zebua dengan ukuran 80 (delapan puluh) meter,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ikhlas Zebua dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) meter,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ino'o/Talizaro Zebua dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) meter,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Fatimbowo Zebua dengan ukuran 60 (enam puluh) meter,
- dan kemudian sekarang bidang tanah (kebun) tersebut mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Naya'o/Ama Obedi dengan ukuran 80 (delapan puluh) meter,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hatikuni Laia dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) meter,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ino'o/Tolonasokhi Hulu dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) meter,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bowozokho Zebua dengan ukuran 60 (enam puluh) meter,
- Menyatakan semua surat bukti hak milik/hibah atas objek sengketa diluar surat bukti hak Pemohon Kasasi semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Kasasi semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Juli 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus tidak beralasan hukum, karena tidak ternyata adanya bukti kebohongan atau tipu muslihat setelah perkara diputus dan tidak ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan adanya penipuan tersebut;

Bahwa bukti *novum* PK-1, PK-2, dan PK-3 tidak dapat dinyatakan sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena ketiga *novum* tersebut diterbitkan saat perkara *a quo* sedang disidangkan dan tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa, sedangkan bukti lain yang dicantumkan dalam memori peninjauan kembali tidak dipertimbangkan karena tidak diajukan dan tidak ada dalam berita acara sumpah. Dengan demikian terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat, maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta bukanlah alasan untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HATIKUNI LAIA alias INA MERI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HATIKUNI LAIA alias INA MERI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp2.480.000,00 +	
Jumlah	:	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1409 PK/Pdt/2025